

רציעת עבד

אשר טרגין

פתיחה

עבד עברי הרוצה להישאר עם אדוניו לאחר שעבד שש שנים, נדרש להירצע בשנה השביעית. עצם הצורך ברציעה מעורר תמיהה: מדוע כשנמכר בתחילה אינו נרצע, ודווקא כעת נרצע? כדי לענות על שאלה זו יש לברר תחילה שאלה אחרת: כיצד יש להבין את מעשה הרציעה עצמו?

שני צדדים בהבנת הרציעה

במפרשי התורה עולות שתי הבנות שונות למעשה הרציעה. ההבנה הראשונה: הרציעה כעונש — היא מגיעה כעונש על החלטת העבד בעבר, שהובילה אותו להיות עבד. הבנה זו עולה מהגמרא בקידושין (כב:): "אמר רבי יוחנן בן זכאי: און זו ששמעה על הר סיני 'לא תגנוב' והלך וגנב — תרצע. ואם מוכר עצמו — און ששמעה על הר סיני 'כי לי בני ישראל עבדים' והלך וקנה אדון לעצמו — תרצע." לפי הגמרא, העונש מגיע על שני דברים: העבדות עצמה — "קנה אדון לעצמו" — ומה שהוביל להיווצרותו כעבד, הגניבה. אך למרות שתי הבעיות המוזכרות, אין העבד נרצע ברגע מכירתו, משום שאינו נחשב עדיין כמי שבחר בעבדות באמת; רק בעת הרציעה, לאחר שבחן שבע שנים את משמעות חיי העבדות, מעיד הוא על עצמו שהוא באמת רוצה להיות "עבד עולם" — ואז נאמר עליו "קנה אדון לעצמו".

ההבנה השנייה: הרציעה כהשתעבדות לעתיד — עולה מן החזקוני (שמות כא, ו), המסביר שמטרת הרציעה היא ליצור על העבד סימן המראה שהוא שייך לאדונו, כך שלא יוכל לברוח. לפי הבנה זו, מטרת הרציעה מכוונת לעתיד — זיהוי העבד ככזה. דווקא כעת נרצע העבד, לא משום שהוא מוכן להיקרא עבד, אלא משום שמספר השנים הגדול שנותר עד היובל מצריך רמת השתעבדות גבוהה יותר; או, בכיוון אחר, משום שהעבד כבר אינו יכול למכור את עצמו כבתחילה, ולכן נדרש מעשה נוסף — הרציעה — לבטא את השתעבדותו מחדש.

מקום הרציעה

שתי ההבנות הללו עולות גם ביחס למקום עשיית הרציעה. בתורה נאמר שהיא נעשית על המזוזה: "וְהִגִּישׁוּ אֶדְנָיו אֶל הָאֵלֶּהִים, וְהִגִּישׁוּ אֶל הַדָּלֶת אוֹ אֶל הַמְּזוּזָה." שני הסברים ניתנו לכך. בהתאם להיבט ההענשה, מובא בשם ר' שמעון (קידושין כב:) שרוצעים על הדלת משום ש"דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים, כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים

לעבדים — והלך זה וקנה אדון לעצמו, יירצע בפניהם. "ובהתאם להבנה השנייה, השתעבדות העבד, מסביר אבן עזרא שיש המפרשים את מטרת הרציעה על הדלת כדי לסמל שעל העבד מעתה "לשמור דלת אדוניו".

ייתכן שנפקא מינה בין שתי ההבנות תהיה ביחס לדלת שאינה שייכת לאדון — האם ניתן לרצוע עליה עבד?

השלכות בסוגיות הרציעה

א. מקום הרציעה בגוף. בבכורות (לז:): מצויות שתי הבנות למקום הרציעה: לדעת ר' יוסי ברבי יהודה, רוצעים במקום המילה — מקום שעושה בו מום בעבד. אולם הגמרא מעלה בסופה אפשרות אחרת: רוצעים בגובה האוזן, באופן שאינו עושה מום — שכן כיצד ניתן לרצוע עבד שהוא כהן, אם הרציעה יוצרת מום? נראה שכל שרואים ברציעה עונש בלבד, אין הכרח שתיצור מום — מספיק גרימת כאב; אך אם רואים חלק מהותי מן הרציעה בתוצאתה — שנדע מעתה שהוא עבד אדונו — יש צורך שתהיה כאן מום ממש.

שאלת הצורך במום קבוע עולה גם בדיון אחר — כלי הרציעה. בסוגיה בבכורות מובאת מחלוקת באיזה כלי יש להשתמש ברציעה, כשכל שיטה דורשת חלק אחר של הפסוק: לדעת ר' יוסי ברבי יהודה, רוצעים בכל דבר הנלקח ביד, שנאמר "וְלִקְחָתָּ"; ואילו רבי סובר שרוצעים דווקא במתכת, שנאמר "וְכָצַע" — כל דבר הדומה למרצע. הגמרא מסיקה שלדעת רבי שיעור המום גדול יותר משיעור המום שמתאר ר' יהודה, הנעשה אפילו בעזרת מחט. מכאן שר' יהודה סובר שנדרשת רק ענישה — כאב — ואילו רבי סובר שנדרש סימן ממשי.

ב. מי רוצע? לפי ההבנה הראשונה — ההענשה — אין הכרח שהאדון עצמו ירצע את העבד; העיקר הוא התוצאה, המום, ולכן ניתן להשתמש בשליח. אך לפי ההבנה השנייה, שנועדה להראות את השתעבדות הנרצע לרוצע, יש צורך שדווקא האדון ירצע. ואכן, בירושלמי (קידושין ב, א) מצויות שתי הדעות הללו: לדעה אחת אין אפשרות לרצוע באמצעות שליח, ואילו מדעה נוספת משתמע שאפשר לרצוע באמצעות שליח.

סיכום

שני הצדדים בהבנת מעשה הרציעה — כעונש על העבר, או כביטוי להשתעבדות לעתיד — מלווים את כל פרטי דיני הרציעה: את מקום עשייתה, את מקומה בגוף העבד, את הכלי הנדרש לה, ואת השאלה מי רשאי לבצעה. ניתן להציע ששתי ההבנות אינן סותרות זו את זו, אלא שתי בחינות המצטרפות יחדיו לרציעה: עדות על מה שהיה, וקביעת מעמד לעתיד לבוא.